Ответ кандидата: помощник юриста

Отклик на задание: «Проверка договора поставки»

Краткий вывод

До подписания следует согласовать спецификацию товара, точку отсчёта срока поставки, условия оплаты и порядок приёмки. В текущем описании отдельно не определены последствия задержки. Вывод предварительный: для предметной проверки нужен полный проект договора с приложениями и переписка сторон.

Известные факты и вопросы

1. Заказ — 200 единиц; поставщик обещает доставку за 20 дней. Нужно уточнить, с какого события начинается этот срок: подписания, оплаты аванса или подтверждения заказа.
2. В переписке обсуждалась предоплата 50%. Следует проверить, отражено ли это в договоре, когда вносится остаток и какие документы подтверждают оплату и поставку.
3. Нужно сверить спецификацию: наименование, характеристики, количество, упаковку и допустимые отклонения. Уточнить место и стоимость доставки.
4. Порядок приёмки отсутствует. Предлагаю определить срок проверки количества и качества, способ фиксации недостатков, уведомления поставщика и дальнейшие действия при расхождениях.
5. Уточнить, как стороны уведомляют о задержке, какой срок даётся на устранение и какие действия доступны заказчику при непоставке. Конкретную редакцию подготовить после согласования коммерческих условий.

Предлагаемые действия

1. Сопоставить текст договора и приложений с перепиской, проверить полномочия лиц, согласовавших условия.
1. Запросить у заказчика критичную дату получения товара, требования к качеству и приемлемый порядок действий при просрочке.
1. Внести согласованные условия о сроке, приёмке, уведомлении о недостатках и задержке в текст договора или приложение.
1. Перед подписанием проверить, что редакция договора не противоречит спецификации и согласованной переписке.